

Bản án số: **29/2025/HS-ST**

Ngày 05-8-2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 10 – ĐÀ NẴNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hứa Tấn Chinh.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ban; ông Nguyễn Lương Thành.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Nhật Nam - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 8 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 63/2025/TLST-HS ngày 03 tháng 6 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2025/QĐXXST-HS ngày 16-7-2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: Phan Tấn T, sinh năm 1983 tại: N, Quảng Nam; căn cước công dân: 049083009543; nơi thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã H, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; tôn giáo: không; con ông Phan Tấn T1, sinh năm 1961 và bà Nguyễn Thị Kim K, sinh năm 1962; gia đình bị cáo có 04 người con, bị cáo là con đầu; bị cáo có vợ Nguyễn Thị T2, sinh năm 1986, có hai con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2017.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*”. Có mặt.

- Bị hại: Ông Nguyễn Hữu T3, sinh năm 1989 (*đã chết*).

Đại diện hợp pháp của bị hại:

+ Ông Nguyễn Hữu Đ, sinh năm 1954, bà Lê Thị T4, sinh năm 1957 (*Là cha, mẹ ruột của bị hại*); cùng trú tại: thôn A, phường A, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

+ Bà Nguyễn Trần Viên T5, sinh năm 1989 (*Vợ của bị hại*). Trú tại: thôn N, xã Đ, thành phố Đà Nẵng.

Người đại diện theo ủy quyền cho ông Đ, bà T4: Bà Nguyễn Trần Viên T5. Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

- Bị đơn dân sự: Công ty Cổ phần V. Địa chỉ: Số I đường A, khu nhà ở H, phường H, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Văn H - Tổng giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Võ Cảnh H1, sinh năm: 1989.

Trú tại: Tổ F, phường T, thành phố Đà Nẵng. (Giấy ủy quyền số 04/ALPHA-UQ, ngày 15-11-2024). Vắng mặt.

- *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:* Ông Nguyễn Hữu T6, sinh năm: 1985. Trú tại: Tổ E, phường T, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

- *Người chứng kiến:*

+ Ông Nguyễn Hữu T7, sinh năm: 1979. Trú tại: Khối phố B, phường Đ, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

+ Ông Trần Công T8, sinh năm: 1989. Trú tại: Thôn N, xã Đ, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 02 giờ 00 phút ngày 13-11-2024, Phan Tấn T điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 50H-438.52 kéo theo Sômi romooc BKS 50RM-009.64 chở quặng Boxit (quặng nhôm) từ Lào qua cửa khẩu N về Cảng C, huyện N, tỉnh Quảng Nam để nhập cảng. Khi T điều khiển xe đến Km 2+800 đường ĐT609 đoạn thuộc khối phố Bằng A, phường Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam (Nay là phường A, thành phố Đà Nẵng) thì T điều khiển xe vào lề đường bên phải theo chiều đi rồi đỗ xe tại đây, T đỗ xe trên đường bộ chiếm một phần đường xe chạy nhưng T không đặt biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau để người điều khiển phương tiện khác biết theo quy định, trong điều kiện thiếu ánh sáng (trời chưa sáng), rồi T nằm trong cabin xe để nghỉ. Đến khoảng 05 giờ 10 phút cùng ngày, anh Nguyễn Hữu T3 điều khiển xe mô tô BKS 92H2-6364 theo hướng Đ đi V thì va chạm vào sau đuôi Sômi romooc BKS 50RM-009.64. Hậu quả, anh Nguyễn Hữu T3 tử vong tại hiện trường, hai xe bị hư hỏng nhẹ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định: Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thuộc Km 2+800 đường ĐT609, khối phố Bằng A, phường Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam. Đây là đoạn đường thẳng, phẳng, gồm phần đường xe chạy ngược chiều nhau và phân biệt với nhau bởi dải phân cách dạng sơn không liền nét. Đường có kết cấu bằng bê tông nhựa rộng tổng thể 11m. Đường có tầm nhìn không bị che khuất.

Chọn điểm mốc là vị trí trụ điện có ký hiệu CS2.32 nằm ở mép phải đường ĐT609 theo hướng Đ đi V. Tiến hành khám nghiệm và ghi nhận như sau:

- Vị trí số 1 là vị trí xe ô tô đầu kéo BKS 50RM-438.52 kéo theo Sômi romooc BKS 50RM-009.64 sau tai nạn, trong tình trạng đỗ đứng, đầu xe quay về hướng đi V, đuôi Sômi romooc quay về hướng đi Đ. Cách điểm mốc theo hướng từ dải phân cách sang mép chuẩn và hơi chệch về hướng đi Đ 16,6m, cách mép chuẩn 0,35m là vị trí tâm mặt ngoài trục bánh xe phía trước, bên phải xe ô tô đầu kéo BKS 50RM-438.52; cách mép chuẩn 0,53m là vị trí tâm mặt ngoài trục bánh xe sau cùng bên phải của Sômi romooc BKS 50RM-009.64.

- Vị trí số 2 là vị trí xe mô tô BKS 92H2-6364 sau tai nạn, trong tình trạng đỗ đứng, đầu xe quay về hướng đi V đuôi xe quay về hướng đi Đ, cách tâm mặt ngoài trục sau cùng bên phải Sômi romooc BKS 50RM-009.64 theo hướng V đi Đ 1,9m, cách mép chuẩn 1,9m là vị trí tâm trục bánh xe phía sau xe mô tô BKS

92H2-6364; cách mép chuẩn 1,9m là vị trí tâm trục bánh xe phía trước xe mô tô này.

- Vị trí số 3 là vị trí tử thi sau tai nạn, trong tình trạng vẫn còn ngồi trên xe mô tô BKS 92H2-6364 và ngã nghiêng phần thân trên sang phía sau bên trái. Cách mép chuẩn 2,3m là vị trí tâm đỉnh đầu của tử thi, cách mép chuẩn 1,6m là khoảng giữa hai gót chân của tử thi.

- Vị trí số 4 là vị trí dấu vết màu nâu đỏ (nghi là máu) diện (1,4x0,5)m. cách tâm bánh xe mô tô BKS 92H2-6364 theo hướng Đ đi V 0,4m, cách mép chuẩn 1,5m là vị trí tâm dấu vết này.

Kết quả khám phương tiện có liên quan xác định:

Đối với xe mô tô BKS 92H2-6364:

- Ốp nhựa bảo vệ phía trước đầu xe, cụm đèn chiếu sáng và đèn chuyển hướng phía trước vỡ hoàn toàn, rơi khỏi vị trí ban đầu, cụm công tơ mét vỡ hoàn toàn vẫn còn dây dẫn điện liên kết.

- Kính chiếu hậu phía trước hai bên vỡ hoàn toàn, rơi khỏi vị trí ban đầu.

- Đầu tay nắm phanh trước bên phải có dấu vết trầy xước sơn, bám dính chất màu xanh dạng sơn trên diện (1,5x1,5)cm.

- 1/2 phần bên phải khung kim loại tương ứng với đầu xe có dấu vết trầy xước bám dính chất màu xanh dạng sơn trên diện (11x0,5)cm.

- Manh chắn gió phía trước hai bên vỡ hoàn toàn.

- Dè chắn bùn phía trước vỡ hoàn toàn, rơi khỏi vị trí ban đầu.

- Đầu tay nắm xe phía trước bên trái có dấu vết trầy xước su, đồng thời rách su diện (3x2)cm.

Đối với ô tô đầu kéo BKS 50H-438.52 có kéo theo Sơmi rơmooc BKS 50RM-009.64:

- Tại cản xe phía sau của S rơmooc BKS 50RM-009.64:

- + Tại vị trí chính giữa phần phía trên có dấu vết trầy xước sơn, đồng thời trầy xước kim loại tương ứng tại vị trí 50RM thuộc dòng chữ 50RM-009.64 trên diện tổng thể (15x14,5)cm.

- + Tại vị trí khung kim loại gắn biển số, tương ứng phía dưới biển số Sơmi rơmooc có dấu vết trầy xước kim loại diện (9x5,5) cm, đồng thời khung kim loại này bị cong vênh theo hướng từ sau về trước, lệch khỏi vị trí ban đầu.

- + Tại vị trí chính giữa phần khung kim loại phía dưới bị cong vênh biến dạng, rách kim loại theo hướng từ sau về trước, mặt ngoài tại vị trí này có dấu vết trầy xước kim loại diện (28x15,5) cm, đồng thời bám dính chất màu đỏ dạng sơn.

- Tại vị trí thanh chèn sau cùng thuộc Sơmi rơmooc BKS 50RM-009.64 có dấu vết trầy xước sơn trên diện (18x5) cm.

- Mặt ngoài hộp lốc kê sau cùng, bên trái của Sơmi rơmooc BKS 50RM-009.64 có dấu vết trầy xước, móp luống kim loại trên diện (17x10) cm.

- Tại vị trí gần trục xe sau cùng bên trái (phần phía trong) có bám dính mảnh nhựa màu đỏ diện (31x8) cm.

Kết luận định giám định pháp y tử thi số: 622/KL- KTHS (PY) ngày 20 tháng 11 năm 2024 của Phòng K1 Công an tỉnh Q, kết luận:

Các kết quả chính:

- Vùng trán có vết sây sát, rách da trên diện 12x6cm, trong đó vết rách kích thước 4x3cm, bờ mép vết rách nham nhở, đáy lộ xương trán.
- Đùi trái có vết sây sát kích thước 4x3cm, gãy 1/3 dưới xương đùi trái.
- Giải phẫu vùng đầu: tụ máu dưới da vùng trán; xương trán phải vỡ phức tạp, có nhiều mảnh rời, lún sâu vào nhu mô não; dập não; tổ chức nhu mô não thoát ra ngoài qua đường vỡ.

Nguyên nhân chết của Nguyễn Hữu T3 là do đa chấn thương.

Vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tạm giữ và xử lý vật chứng:

- 01 Giấy phép lái xe hạng FC mang tên Phan Tấn T. Chuyển đến Chi cục THADS thị xã Đ để xử lý theo quy định pháp luật.
- 01 xe ô tô đầu kéo BKS 50H-438.52 kéo theo Sômi romooc BKS 50RM-009.64 và các loại giấy tờ liên quan đến xe. Đã trao trả cho chủ sở hữu hợp pháp là ông Hoàng Võ Cảnh H1 đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần V.
- 01 xe mô tô BKS 92H2-6364 và các loại giấy tờ liên quan đến xe. Đã trao trả cho chủ sở hữu hợp pháp là ông Nguyễn Hữu T6.
- 01 CCCD và 01 Giấy phép lái xe hạng A1 đều mang tên Nguyễn Hữu T3. Đã trao trả cho đại diện gia đình anh Nguyễn Hữu T3 là chị Nguyễn Trần Viên T5.

Cơ quan Điều tra đã tiến hành hỏi cung bị can ghi hình có âm thanh đối với Phan Tấn T được lưu trữ trong 01 đĩa DVD: kèm hồ sơ vụ án.

Về dân sự: Các bên đã thỏa thuận dân sự xong, Phan Tấn T và đại diện Công ty Cổ phần V đã liên đới bồi thường cho gia đình bị hại với tổng số tiền 275.000.000 đồng. Đại diện theo ủy quyền của gia đình bị hại, bà Nguyễn Trần Viên T5 có đơn xin bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho Phan Tấn T.

Cáo trạng số 53/CT-VKS ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (Nay là Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng) đã truy tố bị cáo Phan Tấn T về tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Phan Tấn T về tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phan Tấn T từ 09 (*Chín*) tháng tù đến 12 (*Mười hai*) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 (*Mười tám*) tháng đến 24 (*Hai mươi bốn*) tháng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử xử theo quy định pháp luật.

Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] **Về tố tụng:** Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] **Về nội dung:**

[2.1] *Kết quả tranh tụng tại phiên tòa xác định được:*

Khoảng 05 giờ 10 phút ngày 13-11-2024, tại Km 2+800 đường ĐT609 đoạn thuộc khối phố Bằng A, phường Đ, thị xã Đ, tỉnh Quảng Nam (Nay là phường A, thành phố Đà Nẵng), Phan Tấn T điều khiển xe ô tô đầu kéo 50H-438.52 kéo theo Sơmi romooc BKS 50RM-009.64 có tải trọng lớn, đỗ xe trên đường bộ chiếm một phần đường xe chạy nhưng T không đặt biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau để người điều khiển phương tiện khác biết theo quy định, trong điều kiện thiếu ánh sáng (trời chưa sáng) gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện khác. Hậu quả, anh Nguyễn Hữu T3 điều khiển xe mô tô BKS 92H2-6364 lưu thông cùng chiều đã va chạm vào sau đuôi Sơmi romooc dẫn đến anh Nguyễn Hữu T3 tử vong tại hiện trường. Hành vi của Phan Tấn T đã vi phạm điểm d khoản 3 Điều 18 và khoản 1 Điều 19 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, dẫn đến hậu quả một người chết.

Xét kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đối chiếu với quy định của pháp luật hình sự hiện hành, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi nêu trên của bị cáo Phan Tấn T đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự. Do vậy, Cáo trạng số 53/CT-VKS ngày 30-5-2025 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (Nay là Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng) đã truy tố bị cáo Phan Tấn T với tội danh và điều luật như đã viện dẫn ở trên là có cơ sở, đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.

[2.2] *Xét tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo thì thấy:*

Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn giao thông đường bộ và tính mạng của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ. Do vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt tương xứng với hành vi và hậu quả do bị cáo gây ra.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo cùng với Công ty Cổ phần V đã liên đới bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại số tiền 275.000.000 đồng, đại diện hợp pháp bị hại có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy, Hội đồng xét xử áp

dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng. Do vậy, căn cứ Điều 65 Bộ luật Hình sự, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà có thể áp dụng hình phạt tù cho bị cáo hưởng án treo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đảm bảo rắn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[2.3] *Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng:*

[2.3.1] *Về trách nhiệm dân sự:* Trong quá trình tố tụng, bị cáo cùng với Công ty Cổ phần V đã liên đới bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại số tiền 275.000.000 đồng, đại diện gia đình bị hại không có yêu cầu gì thêm về dân sự. Do vậy, Hội đồng xét xử không xem xét.

[2.3.2] *Về xử lý vật chứng:*

- Đối với 01 Giấy phép lái xe hạng FC mang tên Phan Tấn T, là giấy tờ cá nhân không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

- Đối với 01 xe ô tô đầu kéo BKS 50H-438.52 kéo theo Sơmi rơmooc BKS 50RM-009.64 và các loại giấy tờ liên quan đến xe, đã trao trả cho chủ sở hữu hợp pháp là Công ty Cổ phần V là phù hợp.

- Đối với 01 xe mô tô BKS 92H2-6364 và các loại giấy tờ liên quan đến xe, đã trao trả cho chủ sở hữu hợp pháp là ông Nguyễn Hữu T6 là phù hợp.

- Đối với 01 CCCD và 01 Giấy phép lái xe hạng A1 đều mang tên Nguyễn Hữu T3, đã trao trả cho đại diện gia đình anh Nguyễn Hữu T3 là chị Nguyễn Trần Viên T5 là phù hợp.

[2.4] *Về án phí:* Bị cáo Phan Tấn T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự:

- Tuyên bố bị cáo Phan Tấn T phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

- Xử phạt bị cáo Phan Tấn T 01 (Một) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (Hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 05-8-2025).

Giao bị cáo Phan Tấn T cho Ủy ban nhân dân xã H, thành phố Đà Nẵng để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án đã cho hưởng án treo và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự.

Về xử lý vật chứng:

Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Trả lại cho bị cáo 01 Giấy phép lái xe hạng PC mang tên Phan Tấn T.

Vật chứng hiện đang được quản lý tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn (Nay là Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10) theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 03-6-2025.

Về Án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Phan Tấn T phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 05-8-2025). Đại diện hợp pháp bị hại; bị đơn dân sự; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7, 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được quy định theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:

- TAND TP Đà Nẵng;
- VKSND TP Đà Nẵng;
- Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng;
- Các cơ quan tiến hành tố tụng;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Hứa Tấn Chính